

법률 질의 답변서

【질의 내용】

타인의 명예를 훼손하면 어떤 책임을 지나요?

【답변 요지】

타인의 명예를 훼손하면 형법상 2 년 이하의 징역이나 금고, 500 만 원 이하의 벌금에 처할 수 있는 형사책임을 집니다. 이는 공연히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 행위가 성립해야 하며, 위법성 조각사유가 없는 경우에 적용됩니다. 또한 민사적 책임으로 피해자의 청구에 따라 정정보도 공표 등 명예회복 처분을 명할 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 307 조(명예훼손) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 307 조(명예훼손)

① 공연히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 2 년 이하의 징역이나 금고 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다.

② 공연히 허위의 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 5 년 이하의 징역, 10 년 이하의 자격정지 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.

• **해설:** 공연히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 2 년 이하의 징역이나 금고 또는 500 만 원 이하의 벌금에 처합니다. 이 조항은 사실의 적시와 공연성, 그리고 명예훼손 결과의 발생을 모두 요건으로 합니다. 위법성 조각사유가 인정되지 않는 한 형사 처벌의 근거가 됩니다.

▶ 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 제 31 조(명예훼손의 경우의 특칙) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 31 조(명예훼손의 경우의 특칙) 타인의 명예를 훼손한 자에 대하여는 법원은 피해자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께, 정정보도의 공표 등 명예회복에 적당한 처분을 명할 수 있다.

• **해설:** 타인의 명예를 훼손한 자에 대하여 법원은 피해자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하거나 함께 정정보도 공표 등 명예회복에 적당한 처분을 명할 수 있습니다. 이는 형사 처벌과 별개로 피해자의 명예를 회복시키기 위한 구제 수단을 제공합니다.

【결론】

타인의 명예를 훼손한 경우 형사 처벌과 함께 명예회복을 위한 민사적 구제 조치를 받을 수 있습니다. 사실 적시와 공연성 등 구성요건을 충족하면 형사 책임이 성립하며, 피해자는 정정보도 등을 청구할 수 있습니다. 실제 사안에서는 위법성 조각사유와 구체적 행위를 종합하여 책임 여부를 판단해야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레이스)

문서 생성: 2026-07-21 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증